

被害者参加に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 被害者参加人として刑事事件の手続への参加を許されるのは、当該事件の被害者又は被害者が死亡した場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹に限られる。
- イ. 被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、公判期日に出席することができるが、裁判所は、審理の状況、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士の数その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、公判期日の全部又は一部への出席を許さないことができる。
- ウ. 裁判所は、証人を尋問する場合において、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、その者がその証人を尋問することの申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、犯罪事実又は情状に関する事項についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、申出をした者がその証人を尋問することを許すことができる。
- エ. 被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、裁判所の許可を得て、公判期日において、検察官の意見の陳述の後に、訴因として特定された事実の範囲内で、事実又は法律の適用について意見を陳述することができる。
- オ. 被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、第一審の判決に不服があるときは、これに対して控訴をすることができる。

1. ア イ 2. ア オ 3. イ エ 4. ウ エ 5. ウ オ

No162	被害者参加	正答率
H22-30	正 解	49%
	3	

ア 誤っている ★

316条の33第1項、201条の2第1項1号ハ(1)。被害者参加人として被告事件の手続への参加が許されている対象者は①316条の33第1項に掲げる罪に係る被告事件の「当該被害者等」と、②「当該被害者の法定代理人」である(316条の33第1項)。そして、①「当該被害者等」とは、被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう(201条の2第1項1号ハ(1))。このように、一定の事件について被害者と密接な関係にある者を被害者参加人に含めた趣旨は、被害者が死亡した場合又はその心身に重大な故障がある場合には、被害者に匹敵する多大な精神的損害を被り、その原因となった刑事事件に係る裁判の推移や結果に深い関心を有することが通常であると考えられることから、被害者が死亡した場合などには、被害者の配偶者等についても、被告事件の手続への参加の申出を認める点にある。したがって、本記述は、被害者参加人として刑事事件手続への参加を許される者の中には、被害者の心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者等及び被害者の法定代理人も含まれるとすべきところ、これらの者を除外している点で、誤っている。

イ 正しい

316条の34第1項、4項。被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、公判期日に出席することができる(同条1項)。よって、本記述前段は正しい。

もっとも、裁判所は、審理の状況、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士の数その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、これらの者の公判期日の全部又は一部への出席を許さないことができる(同条4項)。よって、本記述後段は正しい。したがって、本記述は正しい。

なお、「審理の状況」を考慮して相当でないと認めるときとしては、例えば、被害者参加人が後に証人として出廷することが予定されている場合において、その証言の信用性を確保するためには、他の証人の尋問が実施される間に被害者参加人が公判期日に出席していることは適当でないと判断される場合などが考えられる。また、「被害者参加人又はその委託を受けた弁護士の数」を考慮して相当でないと認めるときとしては、例えば、多数の被害者参加人などの全員が出席を求めて調整がつかず(裁判所から代表者の選定を求められた被害者参加人等がこれを選定しなかった場合など)、法廷の広さなどにかんがみると、全員の出席を認めることが適当ではないと判断される場合などが考えられる。「その他の事情」としては、例えば、被害者参加人等が、法廷内で不規則な発言をするなど、裁判所の訴訟指揮に従わない行動を採ることが予想される場合などが考えられる。

ウ 誤っている

316条の36第1項、同条項かつこ書。裁判所は、証人を尋問する場合において、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、その者がその証人を尋問することの申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、申出をした者がその証人を尋問することを許すものとする(同条項)。もっとも、証人を尋問することができる事項については、情状に関する事項に限られ、犯罪事実に関するものは除外されている(同条項かつこ書)。これは、犯罪事実に関する検察官の主張、立証と矛盾する尋問が行われて真相の解明が困難となったり、証人に過度の負担をかけるなどの弊害が生じないようにする趣旨である。したがって、本記述は、犯罪事実に関する事項についても証人の尋問を許すことができるとしている点で、誤っている。

エ 正しい

316 条の 38 第 1 項。裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、事実又は法律の適用について意見を陳述することの申出がある場合において、審理の状況、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公判期日において、検察官の意見陳述（293 条 1 項）の後に、訴因として特定された事実の範囲内で、申出をした者がその意見を陳述することを許すものとする。これは、従前の意見陳述（292 条の 2）が、被害者の心情を中心とするものとされていたのに対し、検察官が行うのと同様に、心情とは切り離して、広く事実又は法律の適用に関するものにまで意見陳述の範囲を拡張するものである。また、被害者参加人等には、訴因設定権などは認められていないことから、316 条の 38 第 1 項の規定による意見陳述も、訴因として特定された事実の範囲内においてのみ許される。したがって、本記述は正しい。

オ 誤っている

上訴権者について定めた 351 条ないし 355 条は、上訴権者として、検察官、被告人、原審における弁護人などを挙げているが、刑事訴訟法には、被害者参加人等に上訴権を認めた規定はない。このように、被害者参加人等に上訴権が認められていないのは、我が国の刑事裁判では当事者主義を採用しているからとされている。したがって、本記述は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士が控訴をすることができるとしている点で、誤っている。

以上により、正しい記述はイとエであり、したがって、正解は肢 3 となる。

